

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Б1.В.ДВ.01.10

год набора - 2023

**Код и наименование
направления подготовки:**

40.03.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

бакалавриат

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

юриспруденция

Форма (формы) обучения:

очная, очная форма (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная¹; заочная (ускоренное обучение на базе СПО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня)

Квалификация:

бакалавр

Москва – 2023

¹ Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 13 от «17» марта 2023 года, обновлена – протокол № 2 от «07» сентября 2023 года

Автор:

Олейник Е.В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Мурашкина Е.В. – к.ю.н., арбитражный управляющий

Олейник Е.В.

Корпоративное право: рабочая программа дисциплины (модуля) / Олейник Е.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Корпоративное право» является формирование у обучающихся комплекса знаний о содержании и практике применения правовых норм, регулирующих корпоративные правоотношения, а также умений и навыков правового обеспечения создания, реорганизации, прекращения деятельности корпорации, управления в корпорации.

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда задач. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

знать:

- источники и особенности правового регулирования корпоративных отношений;
- ключевые понятия, институты и принципы корпоративного права;

уметь:

- свободно ориентироваться в действующем корпоративном законодательстве;
- оперировать юридическими понятиями и категориями корпоративного права;
- квалифицированно применять, толковать и комментировать нормативные правовые нормы, регулирующие корпоративные правоотношения;
- анализировать судебную и правоприменительную практику в сфере корпоративного права;

владеть:

- юридической терминологией в сфере корпоративного права;
- навыками поиска, профессионального анализа и обобщения нормативных правовых и судебных актов, в том числе в глобальных компьютерных сетях в области корпоративного права;
- навыками практического применения актов корпоративного законодательства;
- навыками составления юридических документов;
- навыками выстраивания алгоритма защиты корпоративных прав, анализа внутренних документов корпорации.

1.2. Место дисциплины(модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.10 «Корпоративное право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Административное право», «Гражданское право», «Трудовое право».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Корпоративное право» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

Профессиональные компетенции:

ПК-2 - Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации;

ПК-4 - Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
<i>Создание коммерческих корпораций</i>	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.1 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках; УК-4.3 Ведет деловую переписку,

		учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.4 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) на государственный язык
<i>Реорганизация коммерческих корпораций</i>	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ПК-2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ПК-2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ПК-2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ПК-2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ПК-2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
<i>Прекращение коммерческих корпораций</i>	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ПК-4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ПК-4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ПК-4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ПК-4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при

		оказании правовой помощи и юридических услуг ПК-4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
--	--	---

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа.
Форма промежуточной аттестации - *зачет*.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/т рине стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	практ ическ ие заняти я	СР		
	Раздел 1. Общие положения корпоративного права						
1	Тема 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношени я	9	2	- •	2	Проблемная лекция	Контрольные задания
2	Тема 2. Понятие и виды корпораций	9	2	6	4	Лекция-дискуссия, работа в малых группах, кейс- стади	Опрос/эссе/ реферат/доклад / контрольные задания
3	Создание и прекращение корпораций	9	2-	2	2	Проблемная лекция, управляемая дискуссия, работа в малых группах, деловая игра	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания

4	Реорганизация корпораций	9	-	2	2	Лекция с презентацией, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
<i>Раздел 2. Правовые основы управления корпорациями</i>							
5	Тема 5. Органы корпораций	9	-	-	2	Проблемная лекция	Контрольные задания
6	Тема 6. Общее собрание участников корпорации	9	2	4	8	Лекция-дискуссия, управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
7	Тема 7. Коллегиальный орган управления корпорации	9	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /доклад с презентацией / реферат /контрольные задания
8	Тема 8. Исполнительный орган корпорации	9	2	4	8	Лекция с презентацией, управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
9.	Тема 9. Осуществление и защита корпоративных прав	9	-	2	2	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
10.	Тема 10. Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц	9	-	2	6	Лекция с презентацией, управляемая дискуссия, работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний - тестирование

	корпораций						
	Всего по ОФО 108		8	24	40		Зачет

Тематический план для очной уккоренной (на базе СПО) формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/т ример стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	практич еск ие заняти я	СР		
	Раздел 1. Общие положения корпоративного права						
1	Тема 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношени я	7	2	- •	2	Проблемная лекция	Контрольные задания
2	Тема 2. Понятие и виды корпораций	7	2	6	4	Лекция-дискуссия, работа в малых группах, кейс- стади	Опрос/эссе/ реферат/доклад / контрольные задания
3	Создание и прекращение корпораций	7	2	2	2	Проблемная лекция, управляемая дискуссия, работа в малых группах, деловая игра	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
4	Реорганизация корпораций	7	2	2	2	Лекция с презентацией, работа в малых группах, кейс- стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
	Раздел 2. Правовые основы управления корпорациями						

5	Тема 5. Органы корпораций	7	2	-	2	Проблемная лекция	Контрольные задания
6	Тема 6. Общее собрание участников корпорации	7	2	4	4	Лекция-дискуссия, управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
7	Тема 7. Коллегиальный орган управления корпорации	7	-	2	2	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /доклад с презентацией / реферат /контрольные задания
8	Тема 8. Исполнительный орган корпорации	7	2	4	4	Лекция с презентацией, управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
9.	Тема 9. Осуществление и защита корпоративных прав	7	-	2	2	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
10.	Тема 10. Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц корпораций	7	2	4	6	Лекция с презентацией, управляемая дискуссия, работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний - тестирование
	Всего по ОФО 108		16	26	30		Зачет

Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/т риме стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	практ ическ ие заняти я	СР		
	Раздел 1. Общие положения корпоративного права						
1	Тема 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношени я	В	2	- .	4	Проблемная лекция	Контрольные задания
2	Тема 2. Понятие и виды корпораций	В	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос/эссе/ реферат/доклад / контрольные задания
3	Создание и прекращение корпораций	В	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, деловая игра	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
4	Реорганизация корпораций	В	-	2	4	Работа в малых группах, кейс- стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
	Раздел 2. Правовые основы управления корпорациями						
5	Тема 5. Органы корпораций	В	2	-	4	Проблемная лекция	Контрольные задания

6	Тема 6. Общее собрание участников корпорации	В	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
7	Тема 7. Коллегиальный орган управления корпорации	В	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /доклад с презентацией / реферат /контрольные задания
8	Тема 8. Исполнительный орган корпорации	В	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
9.	Тема 9. Осуществление и защита корпоративных прав	В	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
10.	Тема 10. Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц корпораций	В	2	2	8	Лекция с презентацией, управляемая дискуссия, работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний - тестирование
	Всего по ОФО 108		6	16	50		Зачет

Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение) на базе СПО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических	Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/
-------	------------------------------------	------------------	--	--------------------------------------	--------------------------

		стр	часах)				Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
	Раздел 1. Общие положения корпоративного права						
1	Тема 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношения	7	2	-	4	Проблемная лекция	Контрольные задания
2	Тема 2. Понятие и виды корпораций	7	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос/эссе/реферат/доклад / контрольные задания
3	Создание и прекращение корпораций	7	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, деловая игра	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
4	Реорганизация корпораций	7	-	2	4	Работа в малых группах, кейс-стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
	Раздел 2. Правовые основы управления корпорациями						
5	Тема 5. Органы корпораций	7	2	-	4	Проблемная лекция	Контрольные задания
6	Тема 6. Общее собрание участников корпорации	7	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания

7	Тема 7. Коллегиальный орган управления корпорации	7	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /доклад с презентацией / реферат /контрольные задания
8	Тема 8. Исполнительный орган корпорации	7	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
9.	Тема 9. Осуществление и защита корпоративных прав	7	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
10.	Тема 10. Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц корпораций	7	2	2	8	Лекция с презентацией, управляемая дискуссия, работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний - тестирование
	Всего по ОФО 108		6	16	50		Зачет

Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение) на базе ВО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/т риме стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	практ ическ ие заняти я	СР		
	Раздел 1. Общие положения корпоративного права						

1	Тема 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношени я	8	2	-	4	Проблемная лекция	Контрольные задания
2	Тема 2. Понятие и виды корпораций	8	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос/эссе/ реферат/доклад / контрольные задания
3	Создание и прекращение корпораций	8	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, деловая игра	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
4	Реорганизация корпораций	8	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
<i>Раздел 2. Правовые основы управления корпорациями</i>							
5	Тема 5. Органы корпораций	8	2	-	4	Проблемная лекция	Контрольные задания
6	Тема 6. Общее собрание участников корпорации	8	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
7	Тема 7. Кол- легиальный орган управления корпорации	8	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Опрос /доклад с презентацией / реферат /контрольные задания

8	Тема 8. Исполнительный орган корпорации	8	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
9.	Тема 9. Осуществление и защита корпоративных прав	8	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
10.	Тема 10. Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц корпораций	8	-	2	10	Лекция с презентацией, управляемая дискуссия, работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний - тестирование
	Всего по ОФО 108		4	12	56		Зачет

***Тематический план для очно-заочной ускоренного обучения
 («группы выходного дня») на базе ВО***

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/т рине стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	практ ическ ие заняти я	СР		
	Раздел 1. Общие положения корпоративного права						
1	Тема 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношени я	В	2	- •	4	Проблемная лекция	Контрольные задания

2	Тема 2. Понятие и виды корпораций	В	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос/эссе/ реферат/доклад / контрольные задания
3	Создание и прекращение корпораций	В	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, деловая игра	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
4	Реорганизация корпораций	В	-	2	4	Работа в малых группах, кейс- стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
<i>Раздел 2. Правовые основы управления корпорациями</i>							
5	Тема 5. Органы корпораций	В	2	-	4	Проблемная лекция	Контрольные задания
6	Тема 6. Общее собрание участников корпорации	В	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос /доклад / реферат /контрольные задания
7	Тема 7. Кол- легиальный орган управления корпорации	В	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /доклад с презентацией / реферат /контрольные задания
8	Тема 8. Исполнительны й орган корпорации	В	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания
9.	Тема 9. Осуществление и защита корпоративных прав	В	-	2	4	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Опрос /тесты / реферат /контрольные задания

10.	Тема 10. Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц корпораций	В	2	2	8	Лекция с презентацией, управляемая дискуссия, работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний - тестирование
	Всего по ОФО 108		6	16	50		Зачет

Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/т риме стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	практ ическ ие заняти я	СР		
	Раздел 1. Общие положения корпоративного права						
1	Тема 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношени я	5	2	- •	4	Проблемная лекция	Контрольные задания
2	Тема 2. Понятие и виды корпораций	5	-	2	10	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос/ реферат/доклад / контрольные задания
3	Создание и прекращение корпораций	5	-	-	10	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики	контрольные задания

						и научной литературы	
4	Реорганизация корпораций	5	-	-	10	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	контрольные задания
<i>Раздел 2. Правовые основы управления корпорациями</i>							
5	Тема 5. Органы корпораций	5	2	-	10	Проблемная лекция	Контрольные задания
6	Тема 6. Общее собрание участников корпорации	5	-	-	10	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
7	Тема 7. Коллегиальный орган управления корпорации	5	-	-	10	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
8	Тема 8. Исполнительный орган корпорации	5	-	-	10	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
9.	Тема 9. Осуществление и защита корпоративных прав	5	-	-	10	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
10.	Тема 10. Ответственность членов органов управления и	5	-	2	10	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний - тестирование

	контролирующих лиц корпораций						
	Всего по ОФО 108		4	6	94		Зачет

Тематический план для заочной формы (ускоренное обучение)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/т ример стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	практич еское заняти е	СР		
	Раздел 1. Общие положения корпоративного права						
1	Тема 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношени я	3	2	-	6	Проблемная лекция	Контрольные задания
2	Тема 2. Понятие и виды корпораций	3	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос/ реферат/доклад / контрольные задания
3	Создание и прекращение корпораций	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	контрольные задания
4	Реорганизация корпораций	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	контрольные задания
	Раздел 2. Правовые основы управления корпорациями						

5	Тема 5. Органы корпораций	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
6	Тема 6. Общее собрание участников корпорации	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
7	Тема 7. Коллегиальный орган управления корпорации	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
8	Тема 8. Исполнительный орган корпорации	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
9.	Тема 9. Осуществление и защита корпоративных прав	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
10.	Тема 10. Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц корпораций	3	-	2	8	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний - тестирование
	Всего по ОФО 108		2	4	62		Зачет

**Тематический план для заочной формы ускоренного обучения
«группа выходного дня»**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семе стр/т ример стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекц ии	практич еское занятия	СР		
	Раздел 1. Общие положения корпоративного права						
1	Тема 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношени я	3	2	-	6	Проблемная лекция	Контрольные задания
2	Тема 2. Понятие и виды корпораций	3	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос/ реферат/доклад / контрольные задания
3	Создание и прекращение корпораций	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	контрольные задания
4	Реорганизация корпораций	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	контрольные задания
	Раздел 2. Правовые основы управления корпорациями						
5	Тема 5. Органы корпораций	3	2	-	6	Проблемная лекция	Контрольные задания

6	Тема 6. Общее собрание участников корпорации	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
7	Тема 7. Коллегиальный орган управления корпорации	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
8	Тема 8. Исполнительный орган корпорации	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
9.	Тема 9. Осуществление и защита корпоративных прав	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
10.	Тема 10. Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц корпораций	3	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний - тестирование
	Всего по ОФО 108		4	4	60		Зачет

Тематический план для заочной формы ускоренного обучения на базе СПО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических	Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/
-------	------------------------------------	------------------	--	--------------------------------------	--------------------------

		стр	часах)				Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
	Раздел 1. Общие положения корпоративного права						
1	Тема 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношения	3	2	-	6	Проблемная лекция	Контрольные задания
2	Тема 2. Понятие и виды корпораций	3	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади	Опрос/ реферат/доклад / контрольные задания
3	Создание и прекращение корпораций	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	контрольные задания
4	Реорганизация корпораций	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	контрольные задания
	Раздел 2. Правовые основы управления корпорациями						
5	Тема 5. Органы корпораций	3	2	-	6	Проблемная лекция	Контрольные задания
6	Тема 6. Общее собрание участников корпорации	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания

7	Тема 7. Коллегиальный орган управления корпорации	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
8	Тема 8. Исполнительный орган корпорации	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
9.	Тема 9. Осуществление и защита корпоративных прав	3	-	-	6	Подбор нормативных правовых актов, судебной практики и научной литературы	Контрольные задания
10.	Тема 10. Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц корпораций	3	-	2	6	Управляемая дискуссия, работа в малых группах	Контрольная проверка уровня знаний - тестирование
	Всего по ОФО 108		4	4	60		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Раздел 1. Основные положения корпоративного права **Лекция 1. Понятие корпоративного права. Корпоративные правоотношения**

1. Понятие корпоративного права.
2. Предмет и метод корпоративного права.
3. Принципы корпоративного права.
4. Понятие, система и виды источников корпоративного права.
5. Система корпоративного права.
6. Место корпоративного права в системе права.
7. Понятие и природа корпоративных правоотношений.
8. Виды корпоративных правоотношений.

9. Содержание корпоративных правоотношений. Субъекты и объекты корпоративных правоотношений.
10. Права и обязанности участников корпораций.
11. Основания возникновения, изменения и прекращения корпоративных правоотношений.

Задания для подготовки:

1. Повторить общие положения по дисциплине теория государства и права о предмете, методе и принципах отрасли права.
2. Повторить по дисциплине гражданское право материал, посвященный следующим понятиям: гражданское право, предмет гражданского права, отношения, входящие в предмет гражданского права: имущественные отношения и личные неимущественные отношения, метод гражданского права.
3. Повторить темы дисциплины «Предпринимательское право», а именно материал, посвященный следующим понятиям: предпринимательское право, предмет предпринимательского права, метод предпринимательского права.
4. Повторить ст. 2 ГК РФ.
5. Ознакомиться с точками зрения по вопросу дуализма частного права: о соотношении гражданского и предпринимательского права.
6. Ознакомиться с точками зрения о месте корпоративного права в системе отраслей права.

Тема 2. Понятие и виды коммерческих корпораций

1. Сущность корпоративных организаций.
2. Место корпоративных организаций в системе юридических лиц.
3. Виды корпоративных организаций.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться (повторить):
 - главу 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - главу 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - главу 2 Федерального закона от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»;
 - главу 2 Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;
 - главу 2 Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
 - Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
 - главу 4 ГК РФ.

Тема 3. Создание и прекращение корпораций

1. Способы создания корпораций. Законодательные требования к лицам, которые могут учреждать корпоративные организации.
2. Порядок принятия решения об учреждении корпорации на примерах коммерческих и некоммерческих организаций.
3. Классификация оснований прекращения коммерческих корпораций.
4. Правовые последствия прекращения коммерческих корпораций.

Задания для подготовки к лекции:

1. Повторить:
 - параграф 1, 2 главы 4 ГК РФ;
 - главу 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - главу 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - главу 2 Федерального закона от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»;
 - главу 2 Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;
 - главы 2 Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
 - главу 3 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
 - Ст.50.1, 51, 52, 61–65 ГК РФ.

Тема 4. Реорганизация корпораций

1. Понятие и основные признаки реорганизации.
2. Виды реорганизации.
3. Правопреемство при реорганизации.
4. Защита прав и законных интересов кредиторов реорганизуемых коммерческих корпораций.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться (повторить):
 - параграфы 1, 2 главы 4 ГК РФ;
 - главу 5 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - главу 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - главу 5 Федерального закона от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»;
 - главу 8 Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;
 - главу 3 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
- Ст. 57–60.2. ГК РФ

Тема 5. Органы корпораций

1. Понятие и субъекты корпоративного управления
2. Принципы корпоративного управления
3. Конфликт интересов участников корпоративных отношений
4. Понятие и признаки органа управления коммерческой корпорации
5. Модели управления коммерческими корпорациями. Характеристика российской модели корпоративного управления
6. Система и структура органов управления
7. Классификация органов управления и распределение компетенции между ними
8. Особенности системы органов управления отдельных коммерческих и некоммерческих корпораций.

Задания для подготовки к лекции:

1. Повторить:
 - ст. ст. 53, 53.1, 65.3, 67.2, 71, 72, 84, 106.4 ГК РФ;
 - главы 7, 8, 10 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - глава 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - глава 4 Федерального закона от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»;
 - глава 5 Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;
 - Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (глава 5);
 - Ст. 65.3 ГК РФ.

Тема 6. Общее собрание участников корпорации

1. Статус общего собрания участников.
2. Компетенции общего собрания участников как высшего органа управления.
3. Компетенция общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (ООО).
4. Компетенция общего собрания участников акционерного общества (АО).
5. Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний.

Задания для подготовки к лекции:

1. Повторить:
 - ст. ст. 53, 53.1, 65.3, 67.2, 71, 72, 84, 106.4 ГК РФ;
 - главы 7, 8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - главу 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- главу 4 Федерального закона от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»;
- главу 5 Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;
- главу 5 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Тема 8. Исполнительный орган корпорации

1. Особенности единоличного органа управления корпорации.
2. Компетенция исполнительных органов и способы ее ограничения.
3. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган.
4. Особенности правового статуса управляющего и управляющей организации.
5. Ограничение компетенции исполнительного органа.

Задания для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться (повторить):

- ст. ст. 53, 53.1, 65.3, 67.2, 71, 72, 84, 106.4 ГК РФ;
- главу 8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- главу 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- главу 3 Федерального закона от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»;
- главу Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;
- главу 5 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Тема 10. Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц корпораций

1. Понятие, особенности и виды ответственности в корпоративных отношениях.
2. Ответственность лиц, входящих в органы управления коммерческой корпорации.

Задания для подготовки к лекции:

Ознакомиться (повторить):

- соответствующие статьи ГК РФ, ТК РФ, УК РФ, АПК РФ, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федерального закона от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»; Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах»; Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.3. Занятия семинарского типа

Раздел 1. Основные положения корпоративного

Практическое занятие 2. Понятие и виды корпораций

Вопросы для подготовки:

1. Виды корпоративных организаций.
2. Организационно-правовые коммерческих корпораций.
3. Организационно-правовые некоммерческих корпораций.

Рефераты:

1. Целесообразность деления акционерных обществ на публичные и непубличные. Аргументируйте свою позицию.
2. Целесообразность существования хозяйственного партнерства и крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве юридического лица в России. Аргументируйте свою позицию.
3. Почему хозяйственные товарищества не являются популярной формой для ведения бизнеса в России. Аргументируйте свою позицию.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с соответствующими главами рекомендованной литературы; изучите нормативные правовые акты по теме; проанализируйте судебную практику по теме занятия.
2. Составить таблицу «Сравнительно-правовой анализ коммерческих корпораций»:

Виды корпораций	Признаки	Кол-во учредителей (участников)	Размер уставного (складочного) капитала	Учредительные документы	Органы управления
ООО					
АО					
Производственный кооператив					
Полное товарищество					
Командитное товарищество					
Крестьянское (фермерское) хозяйство					
Хозяйственное партнерство					

3. Написать эссе на тему: «Положительные и отрицательные стороны ведения бизнеса в Российской Федерации в различных организационно-правовых формах коммерческих корпораций» (требования указаны в разделе: «Самостоятельная работа»)

4. Составить таблицу «Общие и особенные признаки публичного и непубличного акционерного общества»:

	<i>Общие признаки</i>	<i>Особенные признаки</i>
Публичное АО		
Непубличное АО		

Практическое занятие 3. «Создание и прекращение корпораций»

Вопросы для подготовки:

1. Способы и этапы создания коммерческих корпораций.
2. Решение об учреждении.
3. Правовая природа договоров, направленных на создание корпораций.
4. Учредительные документы корпоративных организаций.
5. Особенности создания различных видов корпораций.
6. Государственная регистрация корпорации.
7. Формирование уставного капитала при учреждении хозяйственного общества, складочного капитала при учреждении товарищества и партнерства. Особенности формирования имущества производственного кооператива.
8. Что такое неделимый фонд производственного кооператива?
9. Требование к фирменному наименованию корпорации.
10. Понятие и основания прекращения корпоративных корпораций.
11. Добровольная ликвидация: срок и порядок ее осуществления. Принудительная ликвидация: срок и порядок ее осуществления.
12. Особенности создания и прекращения некоммерческих корпораций.

Рефераты:

1. Подходы ГК РФ к формированию уставного капитала. Проанализируйте мнения разных авторов по данному вопросу.
2. Подходы ГК РФ к процессу государственной регистрации. Какие перспективы развития законодательства о регистрации. Проанализируйте мнения разных авторов по данному вопросу.
3. Типовые уставы: позиции «за» и «против».
4. Какие сведения по Вашему мнению должны содержаться в ЕГРЮЛ во избежание злоупотребления правом.
5. Принудительная ликвидация: позиции «за» и «против»

6. Проблемы, которые возникают при прекращении деятельности коммерческой корпорации

Задания для подготовки:

1. *Подготовиться к деловой игре «Создание корпорации».* Согласно правилам игры:

- разделиться на группы; распределить виды коммерческих корпораций между малыми группами, роли, объем и порядок действий каждого участника игры в команде;
- составить алгоритм действий при учреждении корпорации (каждая группа);
- составить план выступления на занятии;
- подготовить пакет документов для регистрации корпорации.

3. Решение задач по теме занятия.

4. Подготовиться к обсуждению в группе следующих вопросов:

- а) Подходы ГК РФ к формированию уставного капитала. Проанализируйте мнения разных авторов по данному вопросу.
- б) Подходы ГК РФ к процессу регистрации. Какие перспективы развития законодательства о регистрации. Проанализируйте мнения разных авторов по данному вопросу.
- с) Типовые уставы: позиции «за» и «против»
- д) Согласно действующего законодательства разрешено ли использовать в фирменном наименовании слово «корпорация»? слова на иностранном языке?

5. Проанализировать и обобщить судебную практику по вопросам принудительной ликвидации корпорации за 2022–2023 года, по следующим критериям: нарушения порядка ликвидации; незаконные основания для принудительной ликвидации; статистика дел по данному вопросу в г. Москва. (Задание выполняется письменно).

6. Составить алгоритм действий с указанием сроков их реализации при добровольной ликвидации акционерного общества. (Задание выполняется письменно).

Практическое занятие 4. «Реорганизация корпораций»

Вопросы для подготовки:

- 1. Добровольная и принудительная реорганизация корпорации.
- 2. Правовое регулирование «смешанной», «совмещенной» реорганизации.
- 3. Защита прав и законных интересов участников (акционеров, товарищей) при реорганизации хозяйственных обществ, товариществ и партнерств.
- 4. Порядок совершения отдельных сделок при реорганизации.
- 5. Особенности правового регулирования реорганизации в форме слияния и присоединения, этапы данных процедур и порядок их совершения. Особенности правового регулирования реорганизации в форме разделения и

выделения: этапы и порядок совершения. Реорганизация в форме преобразования: этапы и порядок совершения.

Рефераты:

1. Правопреемство при реорганизации. Проблемы защиты прав и законных интересов кредиторов реорганизуемых корпораций.
2. Правовое регулирование «смешанной», «совмещенной» реорганизации корпорации. Тенденции развития в России.
3. Актуальные проблемы принудительной реорганизации корпорации в России.

Задания для подготовки:

1. Проанализировать и обобщить судебную практику по вопросам принудительной реорганизации корпорации за 2022–2023 года, по следующим критериям: нарушения порядка реорганизации; незаконные основания для принудительной реорганизации и др.; статистика дел по данному вопросу по г. Москве. (Задание выполняется письменно).
2. Составить алгоритм действий с указанием сроков их реализации и распределением обязанностей между внутренними структурными подразделениями (юридическим, финансово-экономическим, бухгалтерского учета) коммерческой корпорации при реорганизации в форме выделения акционерного общества. (Задание выполняется письменно).
3. Решить практические задачи по теме. (Задание выполняется письменно).

Раздел 2. Правовые основы управления коммерческими корпорациями.

Практическое занятие 5. «Органы корпораций»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и субъекты корпоративного управления и корпоративного контроля. Принципы корпоративного управления и корпоративного контроля.
2. Модели корпоративного управления.
3. Понятие и признаки органа юридического лица.
4. Система и структура органов управления корпоративных организаций.
5. Классификация органов управления и распределение компетенции между ними.
6. Особенности системы органов управления отдельных коммерческих и некоммерческих корпораций.

Задания для подготовки:

1. Определите структуру органов управления:

- а) в публичном и непубличном акционерном обществе; в обществе с ограниченной ответственностью; в полном и коммандитном товариществе; производственном кооперативе, хозяйственном партнерстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве.

б) охарактеризуйте основные модели управления в каждом из указанных видов корпораций. Результаты оформить в виде таблицы.

2. *Решите практические задачи.*

3. *Подготовиться к обсуждению в группе следующих вопросов:*

1. Какую модель корпоративного управления Вы можете предложить корпорациям в России?

2. Какова роль Кодекса корпоративного управления в России?

3. Роль и значение корпоративного договора в управлении корпорацией. Аргументируйте Вашу позицию.

Практическое занятие 6. «Общее собрание участников корпорации»

Вопросы для подготовки:

1. Годовое и внеочередное общее собрание участников (акционеров, партнеров, членов кооператива).

2. Форма проведения общих собраний участников (акционеров). Совместное присутствие участников (акционеров), заочное голосование, смешанная форма проведения собрания.

3. Повестка дня общего собрания ООО и АО. Уведомление о созыве общего собрания. Кворум общего собрания акционеров. Особенности определения кворума на общем собрании участников ООО. Повторные общие собрания. Порядок голосования и принятия решений. Функции счетной комиссии. Протокол общего собрания. Особенности созыва и проведения общего собрания членов кооператива.

4. Особенности общего собрания в некоммерческих корпорациях.

Рефераты:

1. Вопросы, которые должны регламентироваться локальными нормативными актами корпорации? Корпоративным договором? (порядок созыва, подготовка, порядок проведения, компетенции общего собрания?)

2. Существенные нарушения порядка созыва, порядка подготовки, проведения, оформления протокола по Вашему мнению являются существенными. Проанализируйте судебную практику

3. Правовая природа решения общего собрания. Анализ различных точек зрения авторов и судебной практики.

Задания для подготовки:

1. Проведите сравнительный анализ компетенции, порядка подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров акционерного общества и общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью.

2. Сравните компетенции общего собрания и совета директоров в публичном акционерном обществе. Найдите общие вопросы и отличия. Результаты оформите в форме таблицы.

3. Найти 1 кейс (судебное дело) о нарушении порядка созыва, проведения общего собрания участников (акционеров) корпорации для обсуждения на занятии.

4. Приведите пример судебного дела, в котором решение общего собрания противоречит основам порядка, нравственности.
5. Составьте проект решения общего собрания акционеров ПАО.

Практическое занятие 7. «Коллегиальный орган управления корпорации»

Вопросы для подготовки:

1. Статус коллегиального органа управления корпорации: цели создания и место в системе органов управления.
2. Компетенция совета директоров в обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Компетенция совета директоров в акционерных обществах (АО).
3. Независимый директор.
4. Порядок формирования совета директоров. Особенности формирования совета директоров в акционерном обществе. Кумулятивное голосование.
5. Структура совета директоров. Председатель совета директоров. Правовой статус члена совета директоров. Порядок организации работы совета директоров. Порядок принятия решений совета директоров. Особенности статуса и компетенции наблюдательного совета в производственном кооперативе.
6. Выбывший член совета директоров.
7. Особенности коллегиального органа управления в некоммерческих корпорациях.

Рефераты:

1. Вопросы, которые по Вашему мнению, можно передать совету директоров от общего собрания акционеров, исполнительного органа? Аргументируйте Вашу позицию.
2. Актуальные вопросы избрания членов совета директоров.
3. Независимый директор. Профессиональные требования к кандидатуре.

Задания для подготовки:

1. Сравните компетенции (исключительные компетенции) совета директоров и исполнительного органа в публичном и непубличном акционерном обществе. Найдите общие вопросы и отличия. Результаты оформите в виде таблицы.
2. *Подготовиться к обсуждению в группе следующих вопросов:*
- Независимый директор. Профессиональные требования к кандидатуре. Должны ли законодательно закреплены критерии, в соответствии с которыми лицо будет признаваться независимым директором? Приведите примеры критериев. Почему этот институт не популярен в российских корпорациях?

- Могут ли участники (акционеры) обжаловать решения совета директоров в судебном порядке? Найдите примеры судебной практики.

3. Подготовиться к тестированию.

Практическое занятие 8. «Исполнительный орган корпорации»

Вопросы для подготовки:

1. Образование единоличного исполнительного органа. Соглашение с единоличным исполнительным органом общества, товарищества, партнерства. Временный исполнительный орган. Несколько исполнительных органов.
2. Образование и состав коллегиального исполнительного органа. Порядок организации работы и принятия решений коллегиальными исполнительными органами.
3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющему либо управляющей организации.
4. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему).
5. Крупные сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: понятие, порядок, основания одобрения.

Рефераты:

1. Передача полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему). Правовая природа отношений. Договор о передаче полномочий.
2. «Два директора». Проблемы распределения компетенции.

Задания для подготовки:

1. Решите практические задачи по теме.
2. Проанализируйте следующий вопрос: «Целесообразно законодательное закрепление квалификационных, профессиональных требований к директору корпорации? Изучите точки зрения авторов. Предложите свои требования к директору корпорации.

Практическое занятие 9. «Осуществление и защита корпоративных прав»

Вопросы для подготовки:

1. Способы осуществления корпоративных прав.
2. Злоупотребление корпоративными правами.
3. Корпоративный договор. Акционерное соглашение. «Квази-корпоративные» соглашения.
4. Система способов защиты корпоративных прав. Способы защиты прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ. Способы защиты прав, предусмотренные законодательством о юридических лицах.

Задания для подготовки:

1. Решите практические задачи по теме.

Практическое занятие 10. *«Ответственность членов органов управления и контролирующих лиц корпораций»*

Вопросы для подготовки:

1. Особенности ответственности акционера (участника) корпорации.
2. Особенности и виды ответственности членов коллегиального и исполнительного органов.
3. Особенности ответственности управляющей организации (управляющего).
4. Ответственность контролирующих лиц по законодательству о банкротстве.

Рефераты:

1. Особенности ответственности членов коллегиального органа (в хозяйственных обществах)
2. Гражданско-правовая ответственность директора за убытки, причиненные корпорации. Возмещение убытков.
3. Солидарная ответственность учредителей, акционеров (участников) за формирование имущественной базы хозяйственного общества
4. Ответственность хозяйственного общества
5. Ответственность контролирующих лиц в корпоративных правоотношениях

Задания для подготовки:

1. Проанализируйте вопросы ответственности исполнительного органа корпорации. Результаты оформить в виде таблицы, содержащую информацию о видах ответственности единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органа с указанием статей соответствующих нормативных правовых актов.
2. Приведите пример судебного дела, в котором директора привлекли к гражданско-правовой ответственности за убытки, причиненные корпорации.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям, самостоятельное углубленное изучение обязательной и дополнительной рекомендованной литературы по темам учебной дисциплины;
2. Подбор и анализ законодательных и иных нормативных правовых источников по темам учебной дисциплины;
3. Изучение и обобщение материалов судебной практики;
4. Написание эссе и рефератов;
5. Подготовка доклада с электронной презентацией по проблемной теме;
6. Подготовка к участию в интерактивных дискуссиях, работы в малых группах, ролевых играх;
7. Составление проектов документов;

8. Составление таблиц и схем;
9. Выполнение кейс-заданий;
10. Сравнительно-правовой анализ действующего законодательства и др.

При этом рекомендуется использование обучающимися библиотечных фондов (в первую очередь, библиотеки МГЮА), а также электронных и интерактивных баз данных.

Модельные задания:

1. *Практика публичных выступлений:*

- Для подготовки публичного выступления (доклада) обучающийся самостоятельно подбирает научную, специальную литературу, научные статьи, нормативные правовые акты, судебную практику (в том числе из списка основной и дополнительной литературы). Обучающийся готовит публичное выступление (при желании презентацию с отражением основных положений доклада). Необходимо написать план выступления.

2. *Напишите эссе* на актуальную тему корпоративного права объемом – примерно 3 тыс. знаков (не более 0,25 п.л.). Шрифт -14 Times New Roman, межстрочный интервал -1 (одинарный), (выполняется письменно). Примерные темы эссе указаны ниже.

3. *Подготовиться к ролевой игре, разделиться на малые группы, распределить роли согласно правилам игры (выданного задания); изучить соответствующие нормативные правовые акты и судебную практику, учебную, специальную литературу; выполнить задание, составить план выступления на занятии.*

Примерные темы эссе:

1. Место корпоративного права в системе права (обзор точек зрения с анализом их обоснованности).
2. Какая организационно-правовая форма корпорации получила наибольшее распространение в России и почему?
3. Понятие и признаки корпорации. Различные точки зрения.
4. Судебная практика как источник корпоративного права.
5. Проблемы при создании, государственной регистрации корпорации.
6. Понятие и правовая природа корпоративного договора.
7. Почему предприниматели не выбирают полное товарищество как форму ведения бизнеса в России?
8. Модели корпоративного управления в России.
9. Особенности корпоративного управления производственным кооперативом.
10. Независимый директор в акционерном обществе.
11. Два директора в акционерном обществе: плюсы и минусы.
12. Корпоративная ответственность руководителя корпорации. Мнения авторов.
13. Применение критерия добросовестности, разумности и справедливости к директору корпорации.

Примерные темы рефератов, докладов (также темы смотреть в разделе «Занятия семинарского типа»):

1. Являются ли решения ЕСПЧ, директивы ЕС, акты Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ источниками корпоративного права?
2. Являются ли судебная практика, локальные нормативные акты корпорации источниками корпоративного права (изучить разные позиции авторов).
3. Особенности реорганизации путем присоединения ООО к АО, отягощенный фактор реорганизации – дочерние общества ООО присоединяются к АО совместно с материнским ООО (практика применения)
4. Особенности реорганизации путем выделения.
5. Институт независимых директоров – плюсы и минусы, требования к компетенции, соотношение ответственности и информированности
6. Корпоративный договор – практические способы применения и механизмы реализации в России.
7. Проблемы обеспечения исполнения обязательств, возникающих из корпоративного договора.
8. Виды ответственности директора общества.
9. Последствия недействительности решения общего собрания акционеров.
10. Добровольная ликвидация корпораций (проблемные вопросы).
11. Принудительная ликвидация корпораций (проблемные вопросы).
12. Актуальные вопросы реорганизации корпораций.
13. Передача полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющем) - природа правоотношений, документ с помощью которого оформляется передача (его правовая природа).
14. Смешанная реорганизация.
15. Корпоративные модели управления в хозяйственных обществах.

Особенности самостоятельной работы для заочной формы обучения

Особенность состоит преимущественно в самостоятельной форме усвоения знаний по данной учебной дисциплине. Подготовка к практическим занятиям осуществляется по вышеуказанным модельным заданиям. Контроль за осуществлением выполненной самостоятельной работы осуществляется преподавателем в период сессии на практических занятиях в виде опроса, тестирования, коллоквиума, проверки домашнего задания и др. виды оценочных средств.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) «Корпоративное право» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. Формы такого контроля могут быть разнообразными: опрос, выполнение домашних, контрольных, тестовых заданий, оценка активности в ходе обсуждения в группе и др.

В качестве точек промежуточного контроля предусмотрены презентации по проблемным вопросам корпоративного права, промежуточные тестовые задания, публичные выступления и др.

Во время текущей аттестации оценивается: посещаемость и активная работа на занятиях; выполнение самостоятельных работ, написание рефератов, подготовка докладов; выполнение домашних заданий; другие виды работ, определяемые преподавателем.

Зачет проводится в форме ответов на вопросы билета.

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие корпоративного права.
2. Предмет и метод корпоративного права.
3. Понятие и особенности корпоративных отношений.
4. Принципы корпоративного права.
5. Система корпоративного права.
6. Место корпоративного права в системе права.
7. Система источников корпоративного права.
8. Корпоративное законодательство как источник корпоративного права.
9. Внутренние документы корпорации как источник корпоративного права.
10. Кодекс корпоративного управления.
11. Правовые позиции высших судебных инстанций в сфере корпоративных правоотношений.
12. Корпоративные юридические лица (корпорации): общая характеристика.
13. Коммерческие корпоративные организации: общая характеристика.
14. Некоммерческие корпоративные организации: общая характеристика.
15. Понятие и сущность полного товарищества как коммерческой корпорации.
16. Понятие и сущность товарищества на вере как коммерческой корпорации.
17. Понятие и сущность крестьянского (фермерского) хозяйства как коммерческой корпорации.
18. Понятие и сущность общества с ограниченной ответственностью как коммерческой корпорации.
19. Правовые особенности публичного акционерного общества.
20. Правовые особенности непубличного акционерного общества.

21. Понятие и сущность производственного кооператива как коммерческой корпорации.
22. Особенности правового статуса сельскохозяйственного производственного кооператива.
23. Понятие и сущность хозяйственного партнерства как коммерческой корпорации.
24. Соглашение об управлении хозяйственным партнёрством.
25. Способы создания корпораций.
26. Формирование уставного (складочного) капитала, паевого фонда корпорации.
27. Порядок учреждения корпорации.
28. Учредительные документы корпорации.
29. Реорганизация корпорации.
30. Добровольная ликвидация: срок и порядок ее осуществления.
31. Принудительная ликвидация корпорации.
32. Прекращение недействующей корпорации.
33. Корпоративные права и порядок их осуществления.
34. Корпоративные обязанности. Санкции за нарушение корпоративных обязанностей.
35. Модели управления корпорацией.
36. Органы корпорации: понятие, признаки, компетенция, классификация, состав.
37. Управление акционерным обществом с долей участия государственного или муниципального образования. «Золотая акция».
38. Компетенция общего собрания участников корпорации.
39. Сроки и форма проведения общих собраний участников (акционеров).
40. Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний.
41. Оспоримость и ничтожность решений общих собраний участников (членов) корпорации.
42. Совет директоров (наблюдательный совет).
43. Единоличный исполнительный орган корпорации.
44. Передача полномочий единоличного исполнительного органа корпорации управляющему (управляющей организации).
45. Коллегиальный исполнительный орган корпорации.
46. Органы внутреннего корпоративного контроля.
47. Ответственность органов управления корпорации.

Тесты по следующим темам №:2, 6, 10

Примеры тестов:

1. Хозяйственное товарищество - это:
 - а) объединение капиталов;
 - б) объединение лиц;
 - в) предпринимательское объединение;
 - г) общественное объединение.
2. Минимальное количество товарищей в полном товариществе:

- а) два;
- б) один;
- в) один товарищ и один вкладчик;
- г) три.

Пример практической задачи:

К юристу на консультацию обратился гражданин Калинин К.С., который принял решение о создании сети туристических фирм по организации отдыха, досуга граждан только на территории России. Совместно с юристом была выбрана организационно-правовая форма юридического лица - общество с ограниченной ответственностью, Подготовлен соответствующий пакет документов на регистрацию общества. Документы были поданы в ФНС, однако регистрирующий орган отказал в регистрации юридического лица. В качестве основания отказа было указано: «Наименование общества содержит слово «Россия», что противоречит действующему законодательству». Калинин К.С. обратился к юристу для разъяснения сложившейся ситуации.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты Российской Федерации:

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 2009. № 7.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // Российская газета. 1994. N 23-25.
4. Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2015. № 297.
5. Федеральный закон от 29.06.2015 № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов» // СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 4000.
6. Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2015. № 13. Ст. 1811.

7. Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Российская газета. 2014. № 101.

8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Российская газета. 1995. № 248.

9. Федеральный закон от 19 июля 1998 года N 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» // Российская газета. 1998. № 142.

10. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // Российская газета. 2011. N 278.

11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

12. Федеральный закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // Российская газета. 1996. N 91.

13. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004. №32. Ст.3283

14. Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. №24. Ст. 2249

15. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Российская газета. 2006. № 162.

16. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета. 2001. № 153-154.

17. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

18. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

19. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1163.

20. Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных общества и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 5073.

21. Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 35.

22. Письмо ФНС России от 27.03.2015 № СА-4-14/5039 @ // СПС «Консультант Плюс».

23. Письмо ФНП от 01.09.2014 № 2405/03-16-3 // СПС «Консультант Плюс».

24. Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П) // Вестник Банка России. 2014. № 89-90.

25. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» // Вестник Банка России. 2014. № 40.

26. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 года) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.

Судебная практика:

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.04.2003 № 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Приаргунское» // Российская газета. 2003. № 74.

2. Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 № 453-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы компании «Ланкрена Инвестментс Лимитед» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 71, пункта 2 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 4 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

3. Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 № 714-О-П «По жалобе гражданина Петрова Александра Федоровича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» // СПС «Консультант Плюс».

4. Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 № 681-О-П «По жалобам граждан Ю.Ю. Колодкина и Ю.Н. Шадеева на нарушение их конституционных прав положениями статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» во взаимосвязи с частью 5 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2007. № 252.

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01 июля 1996 года "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Российская газета. 1996. N 152.

6.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

7.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 1.

8.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 90, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14 от 09.12.1999 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №3.

9.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // СПС «Консультант Плюс».

10. Постановление Пленума Верховного Суда от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6.

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации» // СПС «Консультант Плюс».

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 №27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // СПС «Консультант плюс»

12. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019 // СПС «Консультант Плюс».

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью» // СПС «Консультант Плюс».

15.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 5.

Основная литература:

Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

1. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.А. Белова. - М., Юрайт, 2018. - 552 с. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-431763>

2. Корпоративное право. Учебный курс. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / отв. ред. И. С. Шиткина. – М.: Статут, 2018.- 978 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/991823>
3. Корпоративное право. Учебный курс. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Отв. ред. И. С. Шиткина. – М.: Статут, 2018.- 990 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/991824>
4. Макарова О.А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавров и магистратуры / О.А. Макарова, В.Ф. Попондопуло. - 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. - 413 с. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-413234>

Дополнительная литература:

1. Андреев, В.К. Корпоративное право современной России [Электронный ресурс]: монография / В.К. Андреев, В.А. Лаптев. - М.: Проспект, 2017. - 352 с. - ISBN 978-5-392-24583-3. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/34399>
2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права России – М.: Российская академия правосудия, 2012. – – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/517079>
3. Венедиктов А.В. Слияние акционерных компаний (издание Петроградского Политехнического Института Императора Петра Великого, №15). Петроград, 1914. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
4. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография / В.В. Долинская. - М.: Уолтерс Клевер, 2006 -736 с. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
5. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-правового регулирования/ отв. ред. Е.Д. Тягай – М.: Норма. 2014 - 144 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/433874>
6. Корпоративное право: актуальные проблемы [Текст] / Под ред. Д.В. Ломакина. - М.: Инфотропик Медиа, 2015. - 256 с. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
7. Лаптев В.А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем [Электронный ресурс]: монография. - М.: Проспект, 2019. – 384 с. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/41576>
8. Мамутов В. К. Хозяйственное право Избранные труды [Текст]. – Екатеринбург: Бизнес, менеджмент и право, 2008. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
9. Мартемьянов В. В. Хозяйственное право. Курс лекций. Том 1 [Текст]. – М.: БЕК, 1994. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
10. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова – 4-е изд. – М.: Проспект, 2012. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

11. Современное предпринимательское право [Электронный ресурс]: монография / отв. ред. И.В. Ершова – М.: Проспект, 2014. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/25973>

12. Суханов Е.А. Проблемы кодификации корпоративного и вещного права: Избранные труды 2013-2017 г.г. [Электронный ресурс]: сб. научных трудов. - М.: Статут, 2018. - 496 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1015003>

13. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях [Текст]. - М.: Статут, 2000. – 666 с. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

Программное обеспечение и электронные ресурсы

Справочно-правовая система Гарант.

Справочно-правовая система Консультант Плюс.

Официальный сайт Верховного Суда РФ – <http://www.supcourt.ru>.

Официальный интернет-портал правовой информации – <http://pravo.gov.ru>.

Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – <http://www.rosreestr.ru>.

Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным имуществом – <http://www.rosim.ru>.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы – <http://www.nalog.ru>.

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ – <http://www.ombudsmanrf.ru>

Официальный сайт Конституционного Суда РФ – <http://www.ks.rfnet.ru>

Официальный сайт Генеральной прокуратуры – <http://www.genproc.gov.ru>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее – ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе

предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г.,

				с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3. КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru		Открытая лицензия для образовательных организаций
4. Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru		Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных

				исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source			ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры:

		сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	- № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по
----	--------------------	-----------	---	--

				31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с

				03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юрический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия

		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт.

(компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,

- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу: г. Москва, наб. Шитова, д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.